

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 10ª VARA FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP

Processo nº 5017788-54.2025.4.03.6183

NUP: 01200.778899/2025-67

NB: 46/141.252.363-1

DER: 30/09/2023

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, autarquia federal já qualificada nos autos do processo em epígrafe, que lhe move EDSON LUÍS CAVALCANTE, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu procurador federal ao final assinado, apresentar

CONTESTAÇÃO

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I - SÍNTESE DA DEMANDA

Trata-se de ação em que pleiteia a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria especial após a conversão de tempo especial em comum, alegando exposição a agentes nocivos nos períodos de 03/12/1998 a 18/11/2003 (ruído) e de 19/11/2003 a 10/12/2019 (calor), bem como a averbação de período de atividade urbana comum.

II - PRELIMINARES

II.1 - Do Juízo 100% Digital

O INSS concorda com a tramitação do processo na modalidade "Juízo 100% Digital", conforme estabelecido pela Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020. No entanto, o instituto discorda que suas intimações e citações sejam realizadas por meio de e-mail ou celular (art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ Nº 345 de 09/10/2020). As notificações eletrônicas do INSS devem ser feitas por meio do sistema processual eletrônico (art. 183, §1º, do CPC em conjunto com o art. 5º, da Lei nº 11.419/2006).

II.2 - Da Audiência de Conciliação

Estando adstrito aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, o INSS informa não possuir interesse na realização de audiência de conciliação (art. 334, §4º, II, CPC/2015).

II.3 - Da Renúncia ao Valor Excedente a 60 Salários-Mínimos

Tratando-se de feito que tramita perante o Juizado Especial Federal, é necessário que a parte autora renuncie expressamente ao montante que ultrapasse sessenta salários mínimos (art. 3º, §2º, da Lei n.º 10.259/2001), sob pena de extinção do feito sem análise do mérito.

III - DO MÉRITO

Passa-se à análise dos períodos de atividade especial requeridos, conforme tabela abaixo.

III.1 - Período de 03/12/1998 a 18/11/2003 - Agente: Ruído

Período(s):	03/12/1998 a 18/11/2003
Prova apresentada:	PPP de fls. 66/67 do PA (data de emissão: 15/09/2023)

Fundamentos da defesa:

Questões Prejudiciais / Vícios Formais do PPP:

1. A parte autora não comprova que o vistor do PPP possua poderes de representação da empresa.

Agentes Nocivos:

1. Exposição ao ruído dentro do limite de tolerância - 90 dB(A).

2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, informação está sempre exigível para o ruído.
3. A metodologia de avaliação informada não atende à legislação. Para períodos entre 03/12/1998 e 18/11/2003, as aferições de ruído contínuo ou intermitente devem obediência à NR-15.

III.2 - Período de 19/11/2003 a 10/12/2019 - Agente: Calor

Período(s):	19/11/2003 a 10/12/2019
Prova apresentada:	PPP de fls. 66/67 do PA (data de emissão: 15/09/2023)

Fundamentos da defesa:

Agentes Nocivos:

1. A exposição é inferior a 25 °C (patamar mínimo previsto no Anexo 3 da NR-15 com a redação anterior à Portaria SEPRT nº 1.359/2019).
2. Não há responsável técnico pelos registros ambientais no período, exigível a partir de 14/10/1996 (MP nº 1.523/96 e Tema 208/TNU).
3. As medições devem ser feitas em "IBUTG" (Anexo 3 da NR-15).
4. Após 18/11/2003: a metodologia de avaliação deve ser a prevista na NHO-06 da FUNDACENTRO.

V - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o INSS:

AVERBAÇÃO

Requer a averbação do período reconhecido como especial, com a devida conversão (quando cabível), para fins de revisão/concessão do benefício previdenciário, determinando-se ao INSS que proceda às anotações e averbações necessárias em seus registros, para todos os efeitos legais.

- a) o acolhimento das preliminares arguidas;
- b) no mérito, a total improcedência dos pedidos;
- c) subsidiariamente, caso reconhecida alguma especialidade, que seja observada a vedação à conversão após 13/11/2019.

Nestes termos, pede deferimento.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2026.

Procurador Federal